

징 계 사 항

1. 제 목 : 품위유지의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : ●♣보훈병원 사무직 1급 직원A
3. 징 계 종 류 : 중징계(정직)
4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은(이하 ‘징계대상자’라 한다) ‘91. 9. 1. 공단 사무직으로 입사하였고 ‘18. 7. 1.부터 ‘19. 6. 30.까지 B사 ◎★□실장으로 근무하였으며, 현재는 ◆■보훈병원 ♣●실장으로 근무하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며, 맡은바 직무를 성실히 수행한다고 되어있고, 같은 규정 제6조의3(품위유지의무)에는 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있으며, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에는 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

한편 「사회복지사업법 시행령」 제2조 제1항 [별표 1] “사회복지사의 등급 별 자격기준과 같은 법 시행규칙 제3조 [별표 1] “사회복지학 전공교과목과 사회복지 관련 교과목”의 규정에 따르면 사회복지사 2급 자격을 취득하기 위해서는 사회복지시설을 방문하는 사회복지사현장실습을 필수적으로 120시간 이수(‘19. 9. 30.까지 이수시간 기준)를 하도록 정하고 있습니다.

따라서 공단 직원인 징계대상자는 제규정을 준수하고, 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직무의 내외를 불문하고 직원으로서 품위가 손상되는 행동을 해서는 아니 되며, 공·사를 분별하여 신속·정확하고 공정하게 업무를 처리해야 하고 업무시간 외에도 공공기관 직원 신분을 망각하지 말고 사회통념과 건전한 상식을 준수하여 행동하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

징계대상자는 2019년 상반기에 B사 ◎★□실장으로 근무하던 중 사회복지사 2급 자격을 취득하기 위하여 '19. 3. 16부터 '19. 5. 4까지 공단 소속기구인 △△요양원에서 120시간의 사회복지현장실습 실시한 것으로 인정받아 실습학점을 득하였고 '19. 7. 23.부로 자격증을 취득하였습니다.

그런데 △△요양원 실습운영 진정 관련 조사 결과 징계대상자는 사회복지현장 실습 서류상 필요한 사진촬영을 위하여 1회 방문하였을 뿐 15회(회당 8시간, 총 120시간)의 현장실습을 직접 수행하지 않았으며, △△요양원 직원이 대리로 작성해 준 실습일지 등을 제출하여 실습학점을 인정받은 것으로 확인되었습니다.

징계대상자는 당시 △△요양원 직원B ☒●과장(이하 직위 생략)에게 문의하여 공단 소속 직원도 △△요양원에서 실습이 가능하다는 것을 확인 받았으며, 또한 본인의 치과 치료 일정으로 인하여 실습일정을 매주 토·일요일로 정하여 정기적으로 받지 않고 치료가 있는 주는 일요일만 실습하고 이후 부족한 시간은 평일날 휴가를 사용해 실습을 진행하는 것이 가능한 지를 문의하였습니다.

이에 직원B은 징계대상자가 정상적으로 실습을 수행하기가 어려운 상황이라고 판단하여 △△요양원 실습담당자에게 문의한 결과, 실제로 참석하지 않고도 실습한 것으로 처리할 수 있다고 이야기가 되었다는 제안을 하였으며, 징계대상자는 이를 수용하였습니다.

이후 실제로 실습은 이행되지 않았으며, 직원B이 대리로 작성하고 직원D 사회복지사가 실습지도자로서 날인한 실습일지 등을 소관 학교에 제출하여 실습학점을 인정받았습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 치과진료 등 개인사정으로 실습일정을 좀 더 유연하고 탄력적으로 진행하는 것이 가능한지를 문의한 것이지 부탁을 한 사항은 아니었으며, 직원B의 호의적 차원의 제안을 거절했어야 했음에도 불구하고 당시 ㉠에서 근무하면서 주말 동안 ㉡에 내려와 치과 임플란트 진료와 사회복지현장실습을 병행하기 부담스러운 상황에 잘못된 선택을 하였다고 변명하고 있습니다.

그러나 공공기관 직원 신분으로 공단 소속기구 중 하나인 요양원에서 허위로 실습을 인정받아 본인의 자격취득에 이용한 사항은 **친절·공정의무를 위반한 행동**이며, 높은 도덕성과 다른 직원의 모범을 보여야 할 공단 고위 간부에 해당하는 자가 이러한 행동을 했다는 점은 직원으로서의 **품위를 훼손한 사항**으로 사료됩니다.

또한 징계대상자는 「사회복지사업법」에서 정하고 있는 바와 같이 사회복지사 자격증을 취득하기 위한 필수 이수시간을 성실히 준수하지 않고 거짓으로 수료한 증빙서류를 이용하여 자격을 취득한 점, 실습 업무를 알아봐준 관련자들이 정상적 실습이 아닌 방식으로 실습이 가능할 것으로 답변을 해주었다고 하더라도 이를 청렴한 공직자의 자세로 거절하였다면 아무런 문제가 발생하지 않았을 것임에도 이를 수용하여 물의를 일으킨 점은 **성실의무를 위반한 사항**이기도 합니다.

비록 조사대상자가 금품, 향응 등을 수수한 비위행위가 아니라 친분관계에서 편의를 봐준 사항으로 오판하고 실습을 진행한 것으로 **비위의 도는 경하다고** 할 수 있으나, 이를 통해 허위로 자격을 취득함으로써 자격발급업무를 수행하는 기관의

업무를 방해한 것은 미필적 고의¹⁾에 해당하며, 본인의 의사에 따라 얼마든지 잘못된 판단에 의한 실습진행을 중단할 수 있는 기회가 있었음에도 결국 자격을 취득하는 실익을 취하였다는 점에서 고의성이 있다고 할 것입니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제6조의3(품위유지의무), 제9조의3(친절·공정의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제2호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “정직” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2021. 1. .

감 사 ★ ○ @

1) 미필적 고의 : 자기의 행위로 인하여 어떤 범죄결과의 발생가능성을 인식(예견)하였음에도 불구하고 그 결과의 발생을 인용(認容)한 심리상태